



CONTRATO DE LOCAÇÃO
MERCHANDISING

QUIOSQUE MOVIKIDS

la
ville
mall

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO TEMPORÁRIO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação e Outras Avenças, de um lado, **EDC INCOME AND RENTS LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 49.503.844/0001-44**, neste ato representada pelo proprietário, **JOSÉ TOMAZ CAVALCANTE FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH nº 00177140562, inscrito no CPF sob o nº 149.134.533-00, residente e domiciliado em São Luís- MA, Avenida São Marcos, nº03, Ed. Murano, Apto 600, Qd F, Ponta d'areia, em consonância com os ditames de seu Contrato Social, doravante denominadas simplesmente como **LOCADORA**, outro lado **A L VIEIRA NUNES J LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ nº 66.664.255/0001-67** e na **Inscrição Estadual nº 12600695**, localizado na **AV. DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, 200, CALHAU, QUIOSQ L1 19, GOLDEN SHOPPING CALHAU, CEP: 65071380 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS**, doravante designada simplesmente como parte **LOCATÁRIA** e em conjunto designadas como PARTES.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Considerando que a **LOCADORA** é proprietária do empreendimento comercial e partes comuns que lhes acedem, situados na Av. Dr. Jackson Kepler Lago, Município de São Luís, Estado do Maranhão, (**LA VILLE MALL**), através do presente instrumento, cede o espaço para o **LOCATÁRIO**, para fins de instalação, de sua total responsabilidade, nos seguintes termos:

1.1. O Objeto do presente Contrato é a locação do espaço de **4,00m²** na praça de alimentação, destinado a implantar um **QUIOSQUE AVULSO DE CARRINHOS INFANTIS** destinado a **ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER INFANTIL**.

A **LOCATÁRIA** deverá respeitar rigorosamente os limites da área previamente demarcada para a realização da instalação e para o exercício de suas atividades, sendo de sua exclusiva responsabilidade a execução e manutenção de quaisquer instalações necessárias ao funcionamento de sua operação

1.2. Não podendo ser utilizada para qualquer outra finalidade sem o prévio e expresso consentimento escrito da **LOCADORA**.

1.3. A **LOCATÁRIA** concorda que nenhuma mídia de divulgação comercializada para o objeto da locação entrará em conflito de segmento tanto com as operações inauguradas e as que vão inaugurar do **LA VILLE MALL**.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

O prazo da locação será de **12 (doze)** meses, contados a partir de 01 de setembro de 2026, período destinado à fabricação e implantação do quiosque objeto deste contrato. Findo o prazo contratual, caso haja interesse por parte da **LOCATÁRIA** na renovação do contrato, esta terá direito de preferência, nas mesmas condições ofertadas a terceiros, nos termos da legislação vigente.

- 2.1. As partes ainda convencionam que, não haverá prorrogação automática do presente Contrato, considerando-se extinto após o término da sua vigência. Decorrido o prazo, caso o cliente tenha interesse em refazer o contrato, passará a valer a regra de que, se o espaço em questão for comercializado, o locatário deverá devolver o espaço no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Caso haja interesse, a locatária terá preferência na comercialização do referido espaço.
- 2.2. Eventual prorrogação deverá ser objeto de novo instrumento contratual, no qual as partes negociarão suas novas condições. Em caso do não cumprimento do período de quinze dias, a locatária pagará a multa dos dias que restam para terminar o prazo de locação.
- 2.3. As partes ainda convencionam que, não haverá prorrogação automática do presente Contrato, considerando-se extinto após o término da sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

- 3.1. O valor total do presente contrato será de: **R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais);**
- 3.2. O pagamento mencionado no item acima será efetuado mensalmente com **vencimento respectivamente dia 10 (dez) de cada mês**, sendo o primeiro faturamento com vencimento dia 25 de setembro de 2025.
- 3.3. Todos os pagamentos devem ser realizados através de boletos bancários, serem emitidos pela **LOCADORA**, caso o **LOCATÁRIO** não venha a receber, terá o mesmo que solicitar junto o LOCATÁRIO, sem prejuízo de eventuais juros e multas por atraso.
- 3.4. O atraso no pagamento de qualquer das parcelas autoriza a **LOCADORA** a cobrar, no dia útil seguinte ao do vencimento, multa do valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela mais juros de mora no valor 1% (um por cento) ao dia de atraso, mais atualização monetária com base no IGPM, ou na extinção deste índice outro que o substitua.
- 3.5. Ocorrendo o atraso no pagamento das parcelas o **LOCATÁRIO** será imediatamente constituído em mora e será notificado para pagar o débito em atraso em 24 (vinte e quatro) horas, o atraso superior a quinze dias no pagamento das parcelas autoriza a **LOCADORA**, a rescindir unilateralmente o presente contrato com a imediata retirada das mídias independente de notificação, sem prejuízo da cobrança de valores que estejam em aberto na data da rescisão.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

- 4.1. É de exclusiva responsabilidade do **LOCATÁRIO**, todas as despesas referentes à produção, instalação, manutenção, execução e retirada dos materiais publicitários necessários para viabilizar a presente locação.
- 4.2. O **LOCATÁRIO** será responsável em obter todas as autorizações, caso sejam necessárias, dos órgãos competentes para divulgação de qualquer imagem, fotografia ou qualquer outro elemento a ser eventualmente utilizado, arcando inclusive com os custos decorrentes. Afastando da **LOCADORA** quaisquer responsabilidades em razão das divulgações publicitárias.
- 4.3. Será de inteira responsabilidade do **LOCATÁRIO** além das já estipuladas nos itens anteriores, à responsabilidade pelo material divulgado, inclusive indenizações cíveis, criminais e de qualquer natureza, decorrente de demandas judiciais ou extrajudiciais, que tenha por objeto conteúdo divulgado, isentando assim de qualquer responsabilidade o **LOCATÁRIO**.
- 4.4. Todas as obrigações trabalhistas, cíveis e criminais, relativas ao **LOCATÁRIO**, advindas de seus prepostos, indicados e/ou contratados, geradas no decorrer do presente instrumento, serão de total responsabilidade desta, independentemente da verificação e apuração dessas. Fica perfeitamente ajustado e esclarecido que inexistente qualquer vínculo de natureza consumerista ou trabalhista para com a **LOCADORA**. Compromete-se a **LOCATÁRIO** a salvaguardar e defender a **LOCADORA** de todo e em qualquer questionamento judicial que vise estabelecer ou questionar, de qualquer forma, um vínculo empregatício, obrigações civis ou criminais, decorrentes de atos culposos ou dolosos, dos empregados/contratados ou prepostos do **LOCATÁRIO**.
- 4.5. O **LOCATÁRIO** será responsável por todos os danos e prejuízos causados por si, seus dependentes, prepostos ou funcionários aos salões de uso comercial e a quaisquer partes do **LA VILLE MALL**, correndo por sua conta e integral custeio os consertos, reparações, ressarcimentos ou alterações, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes de atos lesivos ao patrimônio da **LOCADORA**.
- 4.6. Quanto ao fim do presente contrato, por qualquer razão, a desocupação do espaço locado se fará em estrita observância ao disposto nas **NORMAS GERAIS DO LA VILLE MALL**, devendo o **LOCATÁRIO** entregar o referido espaço devidamente livre e desembaraçado de pessoas e coisas, totalmente limpo e no estado em que recebeu. As benfeitorias, instalações e alterações que não puderem ser removidos sem dano ao imóvel a este acederão, sem que assista ao **LOCATÁRIO** direito a indenização ou retenção a qualquer título.
- 4.7. O **LOCATÁRIO** obriga-se a apresentar à **LOCADORA** o “projeto de utilização de área locada”, para prévia aprovação, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data de início da vigência do contrato, sendo facultada à **LOCADORA** a opção de não aprová-lo, caso o mesmo seja ofensivo aos consumidores ou às mesmas.

- 4.8.** O **LOCATÁRIO** se responsabilizará por todas as obrigações contraídas perante o consumidor, cliente final de serviços, bem como pela prática da publicidade enganosa ou abusiva, declarando, desde já, que se encontra ciente das sanções prevista de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90.
- 4.9.** O **LOCATÁRIO** é o único responsável pelos atos praticados por seus prepostos e funcionários, respondendo por quaisquer prejuízos causados a terceiros, em consequência de ato ou fato originado por ação ou omissão imputável as eles, seja por imperícia, negligência ou dolo, obrigando-se a indenizar ao shopping ou terceiros pelas perdas e danos a que der causa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação enviada pelo shopping comunicando o ocorrido.
- 4.10.** Se o **LOCATÁRIO** ou seus prepostos, praticarem atos que derivem em prejuízos a terceiros, que porventura, demandarem extra ou judicialmente contra o **LA VILLE MALL** e seus empreendedores, ficará o **LOCATÁRIO** responsável regressivamente e, ainda responsável pelo pagamento dos honorários dos advogados do shopping, escolhidos a seu exclusivo critério.
- Parágrafo único:** Os honorários advocatícios serão na porcentagem de 20% sobre o valor total devido. Obrigando-se ainda, por conseguinte, garantir o juízo respectivo com bens próprios.
- 4.11.** O **LOCATÁRIO** obriga-se, inclusive por seus prepostos, a manter rigorosa observância às normas de condições constantes das **NORMAS GERAIS E REGIMENTO INTERNO DO LA VILLE MALL (anexo)**, os quais passam a fazer parte integrante deste contrato, e o **LOCATÁRIO** neste ato, declara expressamente conhecer o inteiro teor das mesmas, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

A **LOCADORA** se obriga a apresentar ao **LOCATÁRIO** as **NORMAS GERAIS E O REGIMENTO INTERNO DO LA VILLE MALL**.

CLÁUSULA SEXTA- DA RESCISÃO

- 6.1.** Na hipótese de o **LOCATÁRIO** não devolver qualquer dos objetos da presente locação no prazo estabelecido neste contrato, ou mesmo se esta vier a abandonar o objeto da locação, a **LOCADORA** poderá ao seu exclusivo critério e, sem comunicação prévia ou anuência do **LOCATÁRIO**, ou mesmo ajuizar competente ação para este fim, proceder com a retirada das mídias e dos bens eventualmente deixados no espaço físico anteriormente ocupado, colocando-os em local de conveniência da **LOCADORA**.
- 6.2.** Quaisquer despesas que a **LOCADORA** venha a ter, em decorrência da remoção dos bens do **LOCATÁRIO** deverão ser ressarcidas por este.
- 6.3.** Independentemente de qualquer aviso, se no prazo de 05 (cinco) dias contados da retirada descrita no item 6.1 desta cláusula, o **LOCATÁRIO** não comparecer ao **LA VILLE MALL** para recolher seus bens, a **LOCADORA** fica desde já, autorizada a dar o destino que melhor lhe aprouver a tais bens.

- 6.4. O **LOCATÁRIO** expressamente concorda com o disposto na cláusula 5ª, renunciando ao direito de postular qualquer indenização, ressarcimento, multa ou qualquer outra forma de compensação, na eventual ocorrência dos fatos descritos.

CLÁUSULA SETIMA – DA CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO

- 7.1. O **LOCATÁRIO** não poderá ceder, transferir ou sublocar os espaços objeto do presente contrato, ou parte deste, sem prévio e expresse consentimento da **LOCADORA**, a qual poderá não consentir esta operação, sem que, para tanto, tenha que declinar motivo.
- 7.2. Considerar-se-á também cessão, para os fins deste instrumento, a transferência do controle societário do **LOCATÁRIO** a terceiros que não sejam seus sócios na data de assinatura deste instrumento, excluindo-se, apenas, a transferência das correspondentes participações societárias a cônjuges ou herdeiros necessários.
- 7.3. Quando a **LOCADORA** consentirem na cessão, transferência ou sublocação do espaço terá direito a uma taxa de transferência no valor correspondente 15% (quinze por cento) do valor da Cessão.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DESPESAS

- 8.1. Correrá por exclusiva conta do **LOCATÁRIO** o pagamento das contas de consumo de luz, gás, telefone e água, bem como o pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais que incidam, ou venham a incidir sobre o SUC locado. Serão igualmente de responsabilidade exclusiva do **LOCATÁRIO** todas e quaisquer cominações que porventura venham a ser impostas por agentes públicos, em decorrência de infração, por parte do **LOCATÁRIO**, de leis, regulamentos e normas de qualquer natureza, federais, estaduais e municipais, incidentes sobre o SUC locado e/ou sobre a atividade nele exercida, bem como às custas e encargos judiciais, horários advocatícios, desde já estabelecidos em 20% (vinte por cento), se as multas, cobranças e cominações forem exigidas em Juízo.
- 9.1. É facultado à **LOCATÁRIA** distratar unilateralmente a presente locação, devendo, neste caso, pagar à **LOCADORA**, previamente ao exercício da faculdade de distratar, a quantia indenizatória correspondente a 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época do evento.
- 9.2. O exercício do direito de distratar unilateralmente a locação somente poderá ser exercido pela **LOCATÁRIA** depois de decorridos, no mínimo, 90 (noventa) dias contados da data da inauguração da mídia locada.
- 9.3. O exercício da faculdade de distratar unilateralmente a locação, caso exercido pela **LOCATÁRIA**, não implicará em qualquer ônus à **LOCADORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA PENALIDADE

10.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente **contrato** sujeitará a **LOCATÁRIA**, além da ação devida, ao pagamento da multa correspondente a 3 (três) vezes o valor da mídia, calculada a partir do mês da ocorrência da infração, sem prejuízo das obrigações vencidas e/ou por vencer, e da plena quitação das perdas e danos que forem apuradas em execução. A multa constante nesta cláusula será considerada para todos os efeitos de direito, como líquida e certa, exigível e cobrada da **LOCATÁRIA** não a exonerando da entrega do espaço nas condições estabelecidas neste contrato.

10.2. A tolerância da **LOCADORA**, em face do cumprimento tardio de qualquer obrigação da **LOCATÁRIA**, consistirá em mera liberalidade, não importando em novação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO COMPETENTE

As partes elegem desde já como foro central a comarca de São Luís / Maranhão para dirimir quaisquer questões em razão do presente contrato, como renúncia de qualquer outro, por mais privilégio que seja. E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias assinada e autenticada de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

São Luís-MA, 20 de agosto de 2026.

LOCADORA: _____

EDC INCOME AND RENTS LTDA
CNPJ 49.503.844/0001-44

LOCATÁRIA (O): _____

A L VIEIRA NUNES J LTDA
CNPJ 66.664.255/0001-67

Testemunhas:

Nome:
CPF:
RG:

Nome:
CPF:
RG: